

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		04/12/2024	
Date d'affichage de la convocation :		04/12/2024	
Nombre de membres :		SEANCE DU 10 DECEMBRE 2024	
Afférents au Conseil municipal :			
En exercice :			
Ayant pris part à la délibération :			
Pour :			
Contre :			
Abstention :			
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi dix décembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Chantal CASIMIR à Vanessa PAYA, Rosemary DROUILLOT à Brigitte PAGES, Marc ZARCONÉ à Virginie CABRITA, Jean-François REGNIER à Karine TARTAS, Ahmed EL HOUMMASS à Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE à Ludivine LORIEUX, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Chantal CASIMIR, Rosemary DROUILLOT, Marc ZARCONÉ, Jean-François REGNIER, Ahmed EL HOUMMASS, Thierry CRANE, Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE.		
Secrétaire de séance	Stéphane QUINTIN.		

AFFAIRE N°05 : AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE.
Déclassement du domaine public de la commune par anticipation : Parcelle AO 342 terrain situé en bordure de la route de Saleilles.

Madame Michèle CAIL COMS, rapporteur, rappelle que dans le cadre du projet de construction d'une Résidence Séniors par HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE, sur la parcelle cadastrée section AO numéro 141 et ses abords, il y a lieu d'extraire du domaine public communal une contenance de 570 m² délimitée sur le plan de division établi par un géomètre expert et devant figurer au cadastre sous le numéro 342 de la section AO. La parcelle AO 141 étant d'une contenance de 1180 m² en limite sud du terrain précité, l'emprise foncière totale à céder à HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE sera de 1750 m².

Le terrain, d'une contenance de 570 m², est situé à l'intersection de la route de Saleilles et du chemin rural n°6 du Mas Carcassonne. Anciennement assiette d'une potence agricole, il ne constitue plus une dépendance du domaine public routier communal, mais supporte uniquement un passage piéton. Sa désaffectation et son déclassement ne portent donc pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par une voie et seront dispensés d'enquête publique préalable (article L.141-3 du code de la voirie routière).

La Communauté Urbaine, compétente en matière de voirie a désaffecté du domaine public, l'emprise du terrain sus désigné d'une contenance de 570 m², par délibération du 17/05/2021 et a autorisé la Commune de Cabestany à la déclasser du domaine public.

Il est rappelé que les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables, en application de l'article 3111-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques. Par dérogation, l'article L3115-4 du même code dispose « qu'un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente dès que la désaffectation du service public ou de l'usage direct du public justifie que cette

DIRECTION SERVICES URBANISME.

désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse. »

A cet effet et conformément à l'ordonnance numéro 2017-562 en date du 19 avril 2017, il est désormais permis de déclasser un BIEN réputé dépendre du domaine public par anticipation, à savoir, sans que ce BIEN n'ait été désaffecté préalablement.

La désaffectation dépendant de la réalisation par HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE de l'opération de construction, il y a donc lieu de déclasser de façon anticipée ladite parcelle : la désaffectation de cette emprise se fera donc par la fermeture de l'accès au public et sera constatée dès avant la signature de l'acte définitif qui occasionnera l'ouverture du chantier et ce dans un délai maximum de trois ans.

Dès lors, pour permettre à la commune de disposer de ce terrain et de le valoriser, il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur son déclassement par anticipation conformément aux dispositions de l'article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Vu l'article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consistance du domaine public des collectivités territoriales,

Vu l'article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la sortie des biens du domaine public des collectivités territoriales,

Vu les articles L.141-2 et suivants du code de la voirie routière,

Vu l'article L.3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux modes de cession d'immeubles appartenant aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics,

Vu l'article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consultation préalable de l'autorité compétente de l'État sur les projets de cession d'immeuble poursuivis par les collectivités territoriales,

Vu l'avis du service du Domaine en date du 20 mai 2021,

Vu la délibération de Perpignan Méditerranée Métropole - Communauté Urbaine en date du 17/05/2021 désaffectant du domaine public, l'emprise de terrain précitée et autorisant la Commune à déclasser du domaine public ladite parcelle,

Vu la délibération de la commune n° DCM210921 – 13 en date du 21 septembre 2021 relative au déclassement du domaine public de la commune d'un terrain situé en bordure de la route de Saleilles et du chemin rural n°6 du Mas Carcassonne,

Vu la délibération de la commune n° DCM101122 – 01 en date du 10 novembre 2022 relative à la cession à Habitat Perpignan Méditerranée de la parcelle AO 141 et d'une parcelle à créer issue du domaine public,

Vu le document d'arpentage réalisé en date du 24 juillet 2023, prévoyant de cadastrer cette parcelle issue du domaine public section AO n°342,

Considérant que le terrain, ancienne assiette de la potence agricole, n'est plus affecté à l'usage direct du public,

Considérant que le terrain ne constitue pas une dépendance du domaine public routier communal mais un passage piéton uniquement et que son déclassement n'a pas à être précédé d'une enquête publique,

Considérant que la Ville a tout intérêt à procéder au déclassement de cette emprise afin de la valoriser en lien avec la parcelle, cadastrée AO 141, dont elle est propriétaire,

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) **PRONONCE** à l'unanimité, le déclassement par anticipation pour une durée maximale de trois ans, sans que la désaffectation du bien soit immédiatement constatée, pour l'incorporation au domaine privé de la Commune du terrain, d'une emprise de 570 m², qui sera cadastré section AO n°342, sis à l'intersection de la route de Saleilles et du chemin rural n°6 du Mas Carcassonne et jouxtant la parcelle communale AO 141,

2°) **AUTORISE** à l'unanimité, Madame la Maire, à faire engager les démarches nécessaires à l'intégration du terrain dans le domaine privé de la commune,

3°) **AUTORISE** à l'unanimité, Madame la Maire, à faire toutes diligences nécessaires pour aboutir à une cession amiable de l'immeuble désigné, dans les conditions prévues au CGCT et dont l'acte authentique sera dressé par le notaire choisi par l'acquéreur.

4°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Le secrétaire de séance

Edith PUGNET



Stéphane QUINTIN

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 16 décembre 2024